МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 07 дугаар сарын 21 № 05/36 Улаанбаатар хот

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА Б.БОЛОРМАА ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.9, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалт, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн тус газрын ажилтнуудын Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн тэгш байдал, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус газрын нөхцөл байдалтай танилцах, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар тодруулга авах, баримт материал, судалгаа гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус байгууллагын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд “Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх” гэж тусгасан байх боловч сургалтын бүртгэлд дүн шинжилгээ хийхэд энэ талаарх сургалт, мэдээлэл хийгдээгүй байна. Мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх” гэж ажил олгогчийн үүргийг хуульчилсан боловч давтан сургалтын хөтөлбөр батлаагүй байна.

2. Тус байгууллага нь гадна болон дотор орчныг хянах хяналтын камер байрлуулж, 2 хяналтын дэлгэцээр хянаж байна. Нэг хяналтын дэлгэц нь нягтлан бодогчийн өрөөнд, нөгөө нь Түр хамгаалах байрны нийгмийн ажилтны өрөөнд байрлаж байна. Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад “хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх” гэж мэдээлэл хариуцагчийн үүргийг хуульчилсан боловч хяналтын камер ажиллуулах болон хянах журам баталж мөрдүүлээгүй байна.

3. Тухайн байгууллагад 0-1 насны буюу нярай хүүхэдтэй 3 эмэгтэй ажиллаж байх бөгөөд Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.2.6 дахь заалтад “Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу ажилтан эх ганц бие эцэгт хүүхэд хөхүүлэх, асрах завсарлага олгох бөгөөд нэмэлт завсарлага олгох хугацааг ажлын ачаалал, онцлогийг харгалзан ажилтантай тохиролцож олгоно” гэж заасан. Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 136 дугаар зүйлийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа боловч тус газрын өрөө тасалгааны дутагдалтай байдлаас шалтгаалан мөн зүйлийн 136.3 дахь хэсэгт заасан “ажилтныг хүүхдээ хөхүүлэх өрөөгөөр

хангах арга хэмжээг өөрийн боломжоор авах" гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангах нөхцөл бүрдээгүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад заасан давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, ажлын байрны бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг байгууллагын сургалтын хөтөлбөрт нэмэлтээр оруулан батлуулах;

2. Хяналтын камер ажиллуулах хянах, журмыг Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуультай нийцүүлэн баталж мөрдүүлэх;

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 136.3 дахь хэсэг, Хүүхдийн эрхийн зөвлөлийн 49 дүгээр Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж хүүхдийн өрөөтэй болох асуудлыг нөөц бололцоондоо тулгуурлан шийдвэрлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД